

Nr. 14 Chefbesprechung im Reichsjustizministerium vom 20. Januar 1938, 10.30 Uhr

R 3001/20429, Bl. 194–196, 166 Sitzungsvermerk des LGR v. Spreckelsen/RJuM

Anwesend: Gürtner (Vorsitz), MD Volkmar, MR Pritsch, LGR v. Spreckelsen, AGR Pfeifle (RJuM); Dorpmüller, StS Koenigs (RVM); Seldte, MD Knoll, MR Ebel (RAM); Ohnesorge, StS Nagel, OPR Schuster (RPM); StS Reinhardt, MR Schwandt (RFM); Popitz, MR v. Heusinger (PrFM); StS Pfundtner, MR Schattenfroh (RIM); StS Willikens, MD Niermann, MR Tönnemann (REM); StS Posse, ORR Quecke (RWiM); MD Untrieser, MR Schleicher (RLuM); Stadtpräs. Lippert, Berlin; Magistratsrat Fränk (StdF/GBI); RKabR Killy (Rkei).

Beginn: 10:30

Ort: Reichsjustizministerium

[ENTWURF EINES GESETZES ZUR REGELUNG VON RECHTSVERHÄLTNISSEN BEI DER HERSTELLUNG VON GROSSBAUTEN]

Reichsminister Dr. Gürtner gab einleitend einen Überblick über den Stand des Problems, das den Gegenstand der Erörterungen bildete, und über die Möglichkeiten seiner Lösung¹. Im Anschluß daran erörterte er die Grundlinien des vorliegenden Gesetzentwurfs.

Staatssekretär Willikens erklärte, der Reichsernährungsminister könnte dem Entwurf aus 2 Gründen bisher nicht zustimmen. Das vorliegende Gutachten der Landesanstalt für Gewässerkunde² ergäbe, daß es unmöglich wäre, einzelne Großbauten als Verursacher der Gebäudeschäden festzustellen. Deshalb müßten in erster Linie *alle* Mitverursacher der Schäden zu ihrer Deckung herangezogen werden. Dazu gehörten auch die Städtischen Wasserwerke. Es wäre ein Wasser- und Bodenverband zu bilden, dem die einzelnen Verursacher nach Maßgabe ihrer Grundwasserentnahmen Beiträge zu leisten hätten. Bei der Bemessung der Beiträge müßte die Entfernung der Pumpstellen von den Schadensorten berücksichtigt werden.

In zweiter Linie hätte er das Bedenken, daß die ordentlichen Gerichte mangels eigener Sachkunde ungeeignet wären, die Streitfälle zu entscheiden. Die Entscheidung müßte Verwaltungsstellen übertragen werden, die selbst sachverständig wären³.

¹ Vorgeschichte s. ARH IV, Nr. 109. Der RJuM lehnte es ab, seinen revid. GesEntw. vom 24. 7. 1937 (ebd. Anm. 18) grundlegend zu verändern oder gar zugunsten des konkurrierenden REM-Entw. eines „WasserG“ aufzugeben, und versprach sich auch vom Schriftwechsel mit den Ressorts keine rasche Förderung des Vorhabens. Am 5. 1. 1938 hatte er deshalb eine nur geringfügig überarbeitete 3. Fassung seines GesEntw. vorgelegt und zu dieser Chefbesprechung eingeladen, dabei auch betont, daß der gegenüber 1936 nochmals beträchtlich erhöhte Schadensumfang aus Grundwassersenkungen in Berlin (eine aktuelle Schätzung der Fachgruppe Private Hypothekenbanken belief sich auf gesicherte Schäden von mind. 30 Mio RM) eine Regelung unauf-schiebbar mache: Der Entw. bezwecke in erster Linie die Regulierung bereits aufgetretener Schäden und wolle „alle Fragen aus der Erörterung heraus[zu]lassen, die nicht unbedingt im gegenwärtigen Zeitpunkt geordnet werden müssen. Nur dadurch wird die schnelle Verabschiedung des Gesetzes möglich“. R 3001/20429, Bl. 142–145, 151 f.; R 43 II/1176a, Bl. 14–25; APK I 1, Reg. Nr. 12408; I 2, Reg. Nr. 22786. Tischvorlage v. Spreckelsens für Gürtner vom 9. 1. 1938 zu Vorgeschichte und Sachstand: R 3001/20429, Bl. 146–150.

² Vom 26. 11. 1937; ebd. Bl. 83–90. Vgl. ARH IV, Nr. 109 Anm. 18.

³ Der GesEntw. hielt an der Zuständigkeit der ordentl. Gerichte für die Entscheidung über Schadensersatzansprüche wie über die Vorfrage nach der Verursachung fest. Vgl. die Vorlage Spreckelsens (o. Anm. 1): „Die Feststellung der Kausalität ist in den vorliegenden Fällen besonders schwierig. Sie erfordert große Sorgfalt und kann nur mit Hilfe von Sachverständigen geschehen. Die nötige Sachkunde für die Feststellung der Verursachung wird sich kaum jemals in der Person eines Sachverständigen vereinigen, da Kenntnisse auf dem Gebiete der Wassertechnik und der Bautechnik gleichzeitig nötig wären, um zu entscheiden, welche

Staatssekretär Posse hielt eine derartige öffentlich-rechtliche Lösung zwar für erwünscht, aber für zur Zeit nicht durchführbar. Der Reichswirtschaftsminister würde daher dem Entwurf zustimmen.

Reichsminister Dorpmüller machte geltend, Grundwassersenkungen für Bauzwecke würden an vielen Orten vorgenommen, Schäden wären dabei aber nur in Berlin aufgetreten. Dies wäre ein Beweis dafür, daß nicht die Grundwassersenkungen für Großbauten, sondern in erster Linie andere Ursachen die aufgetretenen Schäden herbeigeführt hätten. Der Gesetzentwurf greife aus der Gruppe der Verursacher die Zahlungsfähigsten heraus. Gerechter Weise müßten alle Verursacher gemeinschaftlich die Schäden ausgleichen. Dies wäre am besten durch Bildung des von Staatssekretär Willikens vorgeschlagenen Wasser- und Bodenverbandes zu erreichen. Die Streitfälle müßten durch Verwaltungsbehörden entschieden werden.

Stadtpräsident Dr. Lippert legte dar, daß durch die ständigen Grundwasserentnahmen nur kleine Schäden verursacht würden und daß die großen Schadensfälle erst durch die Großbauten herbeigeführt wären⁴. Der Gesetzentwurf wäre zu begrüßen. Allerdings hielte er es für erwünscht, daß die Verursachung durch eine Verwaltungsbehörde, z. B. das Stadtpräsidium, bindend festgestellt würde und daß die Gerichte nur über die Höhe des Schadensersatzes zu befinden hätten.

Minister Popitz erklärte, bei der Betrachtung des Problems müßten die Interessen der Bevölkerung vorangestellt werden. Durch die Großbauten würde Unruhe in die Bevölkerung getragen, wenn nicht für gerechten Ausgleich der Schäden gesorgt würde. Der Vorschlag des Staatssekretärs Willikens erschiene ihm nicht schlecht, ganz unklar aber wäre, ob er überhaupt und ob er bald verwirklicht werden könnte. Der Vorschlag enthielte keinen Plan für die Heranziehung der Großbauten, für welche besondere Formen der Umlegung des Schadensersatzes geschaffen werden müßten. Deshalb wäre der Gesetzentwurf des Justizministeriums, jedenfalls als Zwischenlösung, zu begrüßen. Dabei wäre zu überlegen, ob die Schadensersatzansprüche sachlich begrenzt werden müßten. (Ein außerhalb der Verhandlung von Minister Popitz überreichter Vorschlag lautet: „Die Höhe des Schadensersatzes ist begrenzt durch die Kosten, die zur Wiederherstellung der Gebrauchsfähigkeit des Bauwerkes entstanden sind, und den Ausfall, der in der Nutzung entstanden ist.“) Denn es müßte wohl angenommen werden, daß ein Bruchteil jedes einzelnen Schadens auf allgemeine Ursachen zurückzuführen wäre.

Staatssekretär Pfundtner stimmte wegen der politischen Seite der Angelegenheit dem Minister Popitz zu. Aus politischen Gründen wäre eine vorläufige Regelung für Berlin notwendig. Der vorgelegte Gesetzentwurf böte dafür eine geeignete Grundlage. Nötig wäre eine schnelle Beseitigung der

Veränderungen im Grundwasserstand vorgekommen sind und welche Bedeutung diese Veränderungen für das Fundament des Grundstücks haben. [...] Daher würde eine Verwaltungsstelle, genau so wie das Gericht, für ihre Entscheidung auf das Gutachten Sachverständiger angewiesen sein. Daraus folgt, daß sie die Entscheidung über die Verursachung nicht schneller treffen könnte als ein Gericht. Bei der Schwierigkeit der Probleme sind überdies mehrere Instanzen für die Beurteilung der Kausalität nicht zu entbehren.“ Mit Vm. vom 14. 1. 1938 hatte Spreckelsen noch ergänzt: Die Entscheidung, ob ggf. ein Kausalzusammenhang vorliege, könne das Gericht nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung treffen, wozu ein hoher Wahrscheinlichkeitsgrad durchaus ausreiche. „Das vom Preuß. Finanzministerium und anderen vorgebrachte Argument, eine Verwaltungsstelle könnte über die Frage der Verursachung deshalb besser als ein Gericht entscheiden, weil sie sich bei der Feststellung der Verursachung mit einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit begnügen könnte, während das Gericht den oft unmöglichen strengen Beweis fordern müßte, ist also untauglich. Dies könnte neben den sonstigen Gründen in der bevorstehenden Chefbesprechung betont werden, falls wiederum angeregt wird, die Entscheidung, ob ein ursächlicher Zusammenhang vorliegt, auf Verwaltungsstellen zu übertragen.“ R 3001/20429, Bl. 164.

⁴ Dies entsprach der Auffassung des RJuM, vgl. die Tischvorlage Spreckelsens (o. Anm. 1): „Die Förderungen der Wasserwerke und für gewerbliche Zwecke geschehen seit vielen Jahren und gleichmäßig. Sie beeinflussen den Grundwasserstand nur um einige (anscheinend 1 bis 2) Meter. Solche geringfügigen Änderungen haben anscheinend nur geringe schädliche Wirkung auf die Fundamente der Gebäude. Anders die Absenkungen für Bauzwecke. Bei ihnen wird in kurzer Zeit der Grundwasserspiegel im Umkreis von einigen 100 oder 1000 Metern trichterförmig erheblich gesenkt, so daß z. T. Senkungen von über 10 m unter Normal [...] in Frage kommen. Solche erheblichen Senkungen können den vielfach vorkommenden Pfahlgründungen den Halt nehmen [...], auch die Senkkastengründungen stark beschädigen.“ Zwar fiele möglicherweise die Schadenswirkung ohne die kontinuierl. Entnahme von Gebrauchwasser geringer aus. „Das ist aber rechtlich für die Frage der Verursachung durch den Großbau meist unbeachtlich. Denn rechtlich kommt es für die Frage, ob ein Schaden durch eine bestimmte Maßnahme verursacht ist, darauf an, ob der Eintritt des Schadens ohne diese Maßnahme nicht denkbar wäre. Dies ist bei den Erörterungen vielfach übersehen worden.“

Schäden. Deshalb wäre zu erwägen, ob nicht über den Schadensersatz durch Verwaltungsbehörden vorab entschieden werden sollte. Die Gerichte könnten dann endgültig die Höhe des Schadensersatzes festsetzen.

Reichsminister Seldte begrüßte den Gesetzentwurf als eine brauchbare Zwischenlösung.

Staatssekretär Reinhardt stimmte dem Gesetzentwurf zu und empfahl gleichzeitig den Plan des Reichsernährungsministers zu verfolgen. Beide Lösungen hätten nebeneinander selbständige Bedeutung und machten einander nicht überflüssig.

Staatssekretär Koenigs vertrat die Meinung, daß der Gesetzentwurf den Geschädigten wenig hülfe. Ein Wasserverband könnte ihnen wirksamer helfen. Die Entschädigungen müßten vom Polizeipräsidenten festgesetzt werden. Diese Festsetzung müßte dann im verwaltungsgerichtlichen Verfahren anfechtbar sein. Der Rechtsweg wäre auszuschließen.

Reichsminister Ohnesorge stimmte dem Gesetzentwurf zu, erklärte aber eine Regelung der Frage für erforderlich, in welcher Weise für Schäden an Kabelanlagen der Reichspost Ersatz geleistet werden sollte.

Ministerialrat Tönnemann erläuterte den Plan des Reichsernährungsministeriums. Aus dem Kreise der unmittelbaren Verursacher der Gebäudeschäden, zu denen auch die 200 bis 300 gewerblichen Wasserentnehmer zu zählen wären, sollte ein Wasserverband gegründet werden. Aufgabe des Verbandes wäre, die durch seine Mitglieder verursachten Schäden wieder gutzumachen. Damit würde den Geschädigten die Beweislast erleichtert, da im Zivilprozeß die Verursachung meist unbewiesen bleiben würde.

Die Mitglieder müßten dem Verbande Beiträge leisten. Die Beiträge wären nicht unter Berücksichtigung des Einzelfalls, sondern nach einem aufzustellenden Schema der erfahrungsmäßigen Ursachen festzusetzen. Es würden dann keine Sachverständigen für den Einzelfall benötigt. Bei der Festsetzung der Beiträge müßten Menge, Dauer und Förderungsart der Wasserentnahme, Entfernung der Pumpstellen von den Schadensorten und die Bodenverhältnisse berücksichtigt werden.

Reichsminister Dorpmüller erklärte, dieser Plan wäre brauchbar. Der Wasserverband brauchte zunächst nur die Schäden zu bezahlen. Der Streit über die Verteilung der Beiträge könnte später ausgetragen werden.

Minister Popitz hielt den Plan des Reichsernährungsministeriums gleichfalls für brauchbar, befürwortete aber den vorliegenden Gesetzentwurf als Zwischenlösung.

Stadtpräsident Lippert betonte, daß eine schnelle Lösung gefunden werden müßte, und schloß sich im übrigen den Ausführungen des Staatssekretärs Reinhardt an.

Der Vertreter des Stellvertreters des Führers stimmte für diesen und im Namen des Professors Speer dem Gesetzentwurf zu. Es wäre erwünscht, später eine endgültige Lösung auf öffentlich-rechtlicher Grundlage zu suchen.

Staatssekretär Willikens erklärte nunmehr, das Reichsernährungsministerium könnte dem vorliegenden Gesetzentwurf zustimmen, wenn ihm die Verfolgung seines Planes offen bliebe. Dieser Plan könnte in etwa einem halben Jahre fertiggestellt werden.

Minister Popitz erklärte darauf, es wäre wenig erwünscht, jetzt den vorliegenden Entwurf zu verabschieden und ihn dann nach kurzer Zeit durch eine andere Lösung zu ersetzen. Vielleicht könnte der Plan des Reichsernährungsministeriums schon in einigen Wochen verwirklicht werden, wenn der Verband kreditfähig wäre und sofort Vorschüsse von den Unternehmern der Großbauten erhielte.

Stadtpräsident Dr. Lippert wies darauf hin, daß er schon in den kommissarischen Verhandlungen im Jahre 1935 einen ähnlichen Vorschlag entwickelt hätte⁵. Damals hätten ihn sowohl die Reichsbank wie die Reichsbahn entrüstet abgelehnt.

⁵ Im Anschluß an eine Besprechung im Berliner Rathaus vom 5. 11. 1935 hatte Lippert angeregt, daß künftig bei Bauten, die eine Grundwassersenkung erforderten, die Bauherren 2–3% der Bausumme für einen Schadensfonds hinterlegen sollten; s. R 43 II/1185a, Bl. 7–17.

Reichsminister Dormmüller erklärte demgegenüber, damals wäre die Situation anders gewesen als heute. Die Reichsbahn wollte zwar nicht bestreiten, daß die Großbauten die Schäden mitverursacht hätten, sie könnte sich jedoch nicht gegenüber den Geschädigten zu Zahlungen verpflichten, weil sie dadurch ihre Schadensersatzpflicht anerkennen würde. Die Reichsbahn wäre aber bereit, dem zu gründenden Verband Vorschüsse zu geben, damit er in die Lage versetzt würde, den Geschädigten sofort Abschlagszahlungen zu gewähren.

Minister Popitz schlug vor, dem Reichsernährungsministerium Gelegenheit zu geben, seinen Plan auszuarbeiten und die Möglichkeit, Vorschüsse für den Verband zu beschaffen, unter Beweis zu stellen. Die Sitzung könnte dann in 14 Tagen fortgesetzt werden.

Gegen diesen Vorschlag wurden keine Einwendungen erhoben⁶.

Herrn Minister gehorsamst zur geneigten Kenntnisaufnahme vorgelegt.

V[olkmar] 9/2 Pr[itsch] 26/1. Spr[eckelsen] 24./1.

⁶ Die für den 3. 2. 1938 in Aussicht genommene Fortsetzung der Beratung entfiel, weil der REM seine Entwürfe eines „Grundwasserschadengesetzes für Berlin“ und eines Teils der „Satzung des Grundwasserschadenverbandes für Berlin“ erst am 7. 2. vorlegte; R 3001/20429, Bl. 201–208; R 43 II/1176a, Bl. 26–34. MR Staud/RJuM kam nach erster Durchsicht zu dem Urteil, daß dieser GesEntw. die Entschädigungsansprüche aller Betroffenen materiell- wie verfahrensrechtlich erheblich beschränke; R 3001/20429, Bl. 209 f. Mit Schreiben vom 23. 2. 1938 nahm der RJuM ausführlich Stellung: Indem der Entw. des REM die Gebäudeschäden auf die Grundwasserentnahmen insgesamt zurückführe, mißachte er die Tatsache, daß als deren Ursache „wenn nicht ausschließlich, so doch ganz überwiegend die Senkungsarbeiten für die Großbauten anzusehen sind“; ein Entschädigungsanspruch sei nur für den Gebäudeschaden, nicht den vollen Vermögensschaden anerkannt, und er werde „wiederum dadurch begrenzt, daß selbst bei erheblichen Gebäudeschäden aus Billigkeitsgründen nach den Umständen des Falles eine Entschädigung ganz oder teilweise ausgeschlossen werden kann“, ja im Extremfall sogar die Enteignung in Frage komme, wenn diese „wirtschaftlicher“ erscheine; auch bleibe den Geschädigten mit der Zulassung nur der Verwaltungsbeschwerde der ordentl. Rechtsweg versperrt: „In allen diesen Bestimmungen ist der in der Chefbesprechung vom 20. Januar allseitig anerkannte Gesichtspunkt unberücksichtigt geblieben, daß die Interessen der geschädigten Bevölkerung vorangestellt werden müssen. Politische Gründe zwingen dazu, jede weitere Beunruhigung des Publikums zu vermeiden. Ich befürchte, daß die Verwirklichung des Entwurfs sich auf die Stimmung der Beteiligten sehr ungünstig auswirken würde.“ Ebd. Bl. 215–220; R 43 II/1176a, Bl. 36–38. Dem pflichtete auch die Rk zu: Zwei Eingaben vom Jan. 1938, in denen Klage über die Rechtlosigkeit des Hausbesitzers geführt wurde, leitete Lammers am 26. 2. Gürtner zu, indem er eine gesetzl. Regelung aus rechtl. und polit. Gründen als „schnellsens erforderlich“ bezeichnete; R 3001/20429, Bl. 169, 193, 271–276. Jedoch blieben die von den Forderungen haupttangierten Ressorts – RVM, RLUM und RBK – bei ihrer Haltung und favorisierten weiter den vom REM gewiesenen Weg. Sie stützten sich dabei auf ein Gutachten des ersten gerichtl. bestellten Sachverständigen in der Grundwasserschadenfrage, Prof. August Hertwig, der zu dem Schluß kam, überwiegend beruhten die Gebäudeschäden auf unsachgemäßer Fundamentgründung, würden also durch die plötzliche Grundwassersenkung allenfalls beschleunigt, ohne durch sie verursacht zu sein; ebd. Bl. 221, 281–296, Gutachten 223–270; R 43 II/1176a, Bl. 40–46, 61–67 (Hertwig leitete die auf Initiative der DR errichtete und von ihr mitgetragene „Forschungsgesellschaft für Bodenmechanik“ in Berlin). Um die verhärteten Fronten aufzubrechen und doch noch zu einer einvernehmlichen Lösung zu finden, rückte der RJuM schließlich von seiner bisherigen, isolierten Position ab: Fortgang s. Dok. Nr. 120.

Zitierhinweis

Nr. 14 Chefbesprechung im Reichsjustizministerium vom 20. Januar 1938, 10.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d014>